Qui compose chaque institution

EXPERT-COMPTABLE

Conseil régional de l’Ordre

Tient le tableau, inscrit, appelle les cotisations, contrôle la qualité, concilie.

- 1 **Président du CROEC**
- **Élus**
- 1 **Commissaire du gouvernement** · présent, non membre
- **Contrôleurs qualité** · présent, non membre

Effectif total non précisé par les fiches.

élus 4 ans · bureau 2 ans · président 4 ans max puis 2 ans de pause · serment sous 6 mois

Chambre régionale de discipline

Auprès de chaque CROEC : juge l’expert-comptable en première instance.

- 1 **Magistrat président**
- 2 **Membre élu**
- 1 **Magistrat chargé des poursuites** · présent, non membre
- 1 **Rapporteur** · présent, non membre

3 membres

1 magistrat + 2 élus · appel dans le mois · appel suspensif

CAVEC

Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des CAC : ses cotisations comptent pour la radiation d’office.

- 1 **Guichet CAVEC**

Conseil national de l’Ordre

Représente la profession, élabore normes et code de déontologie, coordonne les CROEC.

- 1 **Président**
- **Présidents des CROEC**
- **Élus**
- 1 **Commissaire du gouvernement** · présent, non membre

Effectif total non précisé par les fiches.

mandat 4 ans · présidents des CROEC de droit · élus au suffrage direct depuis 2020 · renommé par la loi 2022-172

Chambre nationale de discipline

Auprès du Conseil national : juge en appel les décisions des chambres régionales.

- 1 **Président (cour d’appel de Paris)**
- 2 **Fonctionnaire**
- 2 **Membre du Conseil national**

5 membres

1 magistrat + 2 fonctionnaires + 2 élus · puis Conseil d’État (cassation)

Pas de H2A (aucun superviseur public)

Aucune autorité publique indépendante chez l’expert-comptable : c’est l’Ordre qui contrôle.

- 1 **Gardien du terrain** · présent, non membre

Ministère de l’Économie

Ministre chargé de l’économie : tutelle de l’Ordre des experts-comptables.

- 1 **Ministre de l’Économie**
- 1 **Commissaire du gouvernement** · présent, non membre

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Compagnie régionale des CAC

Dans le ressort des cours d'appel : représentation, conciliation, dérogations au barème.

- **1 Président de la CRCC**
- **Élus (22 au plus avec le président)**

Effectif total non précisé par les fiches.

17 CRCC depuis le 1er nov. 2020 (33 avant) · 22 membres au plus · dérogation sous 15 jours · conciliation 3 mois

Compagnie nationale des CAC

Établissement d'utilité publique auprès du garde des Sceaux : représente, forme, contrôle par délégation.

- **1 Président de la CNCC**
- **17 Président de CRCC**
- **42 CAC élu**

60 membres

60 membres · 4 ans · 30 sièges EIP + 30 non-EIP

Haute autorité de l'audit

Autorité publique indépendante (ex-H3C) : liste, normes, contrôles, enquêtes, sanctions.

- **1 Président (Cour de cassation)**
- **CE · Cour des comptes · AMF · ACPR · Trésor**
- **Personnalités qualifiées**
- **2 Ancien CAC**
- **1 Rapporteur général** · présent, non membre
- **2 Commission de normalisation** · présent, non membre
- **Contrôleurs** · présent, non membre

Effectif total non précisé par les fiches.

depuis le 1er janvier 2024 · commission : 1 magistrat + 4 qualifiés · nommés 6 ans, renouvelables 1 fois · prescription 6 ans

Commission des sanctions de la H2A

Séparée du collège qui poursuit : elle juge le CAC et homologue les compositions administratives.

- **1 Président (Cour de cassation)**
- **1 Ancien CAC**
- **1 Durabilité**
- **2 Juridique · économique · financier**

5 membres

1 magistrat + 4 qualifiés · nommés 6 ans, renouvelables 1 fois · audience 2 mois après les griefs · simplifiée : 15 000 € max · prescription 6 ans

AMF et ACPR

Voisines de la H2A : elles peuvent demander une NEP, saisir le rapporteur général, demander un relèvement.

- **1 Président de l'AMF**
- **1 ACPR**

2 membres

Ministère de la Justice

Garde des Sceaux : la CNCC est placée auprès de lui ; il homologue les normes de la H2A.

- **1 Garde des Sceaux**

ANC et CNoCP

L'Autorité des normes comptables et le Conseil de normalisation des comptes publics peuvent demander une NEP.

- **ANC · CNoCP**

Effectif total non précisé par les fiches.

JURIDICTIONS (ET TRACFIN)

Conseil d'État

Dernier recours des deux professions, mais pas de la même façon.

- **Conseillers d'État**

Effectif total non précisé par les fiches.

Cour d'appel

Le CAC y prête serment ; son premier président désigne le magistrat qui préside la chambre régionale des EC.

- **1 Premier président**

Cour de cassation

Ses magistrats président le collège et la commission des sanctions de la H2A.

- **Magistrats de la Cour de cassation**

Effectif total non précisé par les fiches.

Tribunal administratif

Recours contre l'inscription ou le refus d'inscription sur la liste des CAC.

- **1 Juge administratif**

Cour des comptes

Avec les chambres régionales des comptes : elle saisit le rapporteur général de la H2A.

- **1 Premier président**

Tribunal judiciaire ou de commerce

Réparer un préjudice : le client ou le tiers y poursuit l'EC comme le CAC.

- **1 Juge civil**

EC : 5 ans, réductible à 1 an · CAC : 3 ans, 10 ans pour un crime · faute + préjudice + lien

Tribunal correctionnel

Punir une infraction : texte, acte, intention.

- **1 Juge correctionnel**

secret : 1 an, 15 000 € · CAC non-révélation : 5 ans, 75 000 € · incompatibilité CAC : 6 mois, 7 500 €

Procureur de la République

Le CAC lui révèle les faits délictueux ; l'EC n'y est pas tenu.

- **1 Procureur**

CAC : révélation obligatoire · EC : devoir de conseil, pas de révélation

Tracfin

Reçoit la déclaration de soupçon de l'EC comme du CAC.

- **Agents Tracfin**

Effectif total non précisé par les fiches.

EC : NPLAB · CAC : NEP 9605 · documents conservés 5 ans

INTERNATIONAL

IFAC

Fédération mondiale des professionnels comptables : le CNOEC et la CNCC en sont membres.

- **CNOEC · CNCC**

Effectif total non précisé par les fiches.

IESBA

Rédige le Code of Ethics international.

- **1 Rédacteur du Code of Ethics**

IAASB

Rédige les normes ISA, ISRE, ISAE et ISRS, qui inspirent les normes françaises.

- **1 Rédacteur des ISA**

IAESB

Ancien conseil des normes internationales de formation (IES) : il a cessé ses activités en 2019, l'IFAC tient désormais ces normes.

- **1 Archiviste**

Accountancy Europe

Fédération européenne de la profession (ex-FEE).

- **1 Accountancy Europe**

Union européenne · CEAOB

Directives et règlement du contrôle légal ; coopération des superviseurs européens.

- **CEAOB**

Effectif total non précisé par les fiches.